

권 고

제 목 생산원유 마케팅 실태분석을 통한 개선방향

관 계 부 서 ▶▶▶▶처(B국 현지법인)

조 치 부 서 ▶▶▶▶처(B국 현지법인)

내 용

1. 업무 실태 및 판단기준

xxxx년부터 XXXXX법인(이하 “법인”이라 한다.)의 A국 생산원유 마케팅은 공사 석유사업처로부터 공사 B국 법인이 위임받아 직접 수행¹⁾하고 있다. 생산원유 마케팅은 광구 지분권자가 생산되는 원유를 판매하는 행위를 의미하므로, 지분 원유(Equity Oil)를 경쟁력 있는 가격으로 판매하여 안정적인 현금흐름을 확보하는 것이 주요 목적이라고 볼 수 있다. 즉, 법인의 유일한 영업활동현금 유입이 A국 생산원유 판매를 통한 것이기 때문에 B국 현지법인은 법인의 이해관계가 충분히 반영되도록 마케팅 제반 업무를 수행해야 한다.

B국 현지법인은 법인과 O년 단위의 수의계약을 통해 법인 연간 총 생산원유 중 공사 지분 몫(xx%)을 구매하고 이를 지명경쟁입찰을 통해 최고가 입찰 제시업체에 판매한다. B국 현지법인의 생산원유 판매가격에서 법인으로부터 구매한 구입가를 차감한 판매

1) 법인 생산원유 마케팅은 CCC 유전 생산개시(xxxx.x.)부터 xxxx년말까지는 B사가 수행하였고 xxxx년부터 xxxx년까지는 공사가 수행하되 B국 현지법인이 법인으로부터 마케팅 지원 수수료(판매물량 1배럴당 미화 0.xx달러)를 수취하였으며 xxxx년부터는 B국 현지법인이 마케팅 활동 전체를 대행하고 있다. 즉, 감사일 현재 판매이익(최고가 입찰 업체로부터 판매단가와 법인으로부터 구입단가 차액) 전체를 B국 현지법인이 수취하고 있다.

마진은 원유 선·현물시황의 영향을 가장 크게 받을 뿐 아니라 제품시황, 지정학적 리스크, 원유의 종류나 성상, 판매자와 구입자간 계약 조건 등 다양한 변수의 영향을 받는다. 따라서 판매마진의 절대 수준만으로 특정 판매자나 구입자가 특정 상황에서 일방 당사자보다 현저히 유리한 조건의 계약을 체결했다고 판단할 수는 없다. 다만, 다수의 구입사가 참여한 지명경쟁입찰에서 최고가 제시 회사가 낙찰된다면 판매시점 당시 시황조건에서 경쟁력 있는 판매마진을 확보했다고 간주할 수 있다.

한편, 특정 계약 조항의 유무가 판매마진에 영향을 주는 요인으로 작용하기도 하므로 B국 현지법인은 판매계약 조항에 법인의 특정 이해관계가 반영되도록 하되 경쟁력 있는 판매마진을 확보할 수 있도록 마케팅을 수행해야 한다. 예컨대 법인은 매월 안정적 영업현금흐름 유입이 중요하므로 수시 현물(Spot) 계약 보다는 단기 기간(Term) 계약으로 마케팅하고 있다. 이는 현물 계약은 시황 악화 시 현저히 낮은 판매마진으로 판매하게 되는 리스크가 있는 반면, O년 단위 기간 계약은 계약기간 동안 판매마진이 고정되지만 영업현금흐름도 안정적으로 확정될 수 있기 때문이다.

법인의 A국 생산원유 마케팅은 매월 생산된 물량을 B국 현지법인이 구입과 동시에 시장(최고가 입찰 제시업체)에 재판매하는 구조이므로 생산원유의 소유권이 선적항²⁾에서 법인, B국 현지법인, 구입사 순서로 동시에 이전된다. 판매물량은 법인의 연간 계획 생산량에서 $\pm x\%$ 조정 가능하게 하되 구입과 판매를 x년 단위로 하고 매월 구입가격과 판매가격을 고정³⁾시켜 법인 현금흐름의 예측가능성

2) 법인, B국 현지법인, 구매자의 인도조건 리스크 관리를 위하여 복수 선적항(□항구 또는 ◇항구)에서 인도 가능토록 구매 및 판매계약을 체결하고 있으며, C국의 ◆◆◆◆ 해협 봉쇄 등 지정학적 리스크 증가에 따라 ◇항구 선호도가 높아지는 추세이다.

3) 법인으로부터 구입가격은 공식판매가격(OSP: Official Selling Price)으로 하고, 판매가격은 공식판매가격에 동일한 마진을 추가(OSP + 판매마진)하는 구조이다.

을 확보하고 있다. xxxx년부터 xxxx년 기간(이하 “분석기간”이라 한다.) 동안 B국 현지법인의 법인 마케팅 대행실적은 각각 아래 [표 1] ~ [표 3]과 같이 조사되었다. 마케팅 대상 구입사는 A국 유전 보유 석유회사, 대형 트레이딩회사, 국내 정유사 등 거래상대방 리스크가 낮은 대상을 위주로 지명경쟁입찰을 진행하고 있다.

[표 1] xxxx년 A국 생산원유 마케팅 실적

선적년월	물량(배럴)	판매가 (미화 달러/배럴)	구입가 (미화 달러/배럴)	배럴당 마진 (미화 달러)	판매이익 (미화 달러)
xxxx.1월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.2월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.3월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.4월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.5월	xxx천	xxx	xxx	0.xx	xx천
xxxx.6월	xxx천	xxx	xxx	0.xx	xx천
xxxx.7월	xxx천	xxx	xxx	0.xx	xx천
xxxx.8월	xx천	xxx	xxx	0.xx	x천
	xxx천	xxx	xxx	0.xx	xx천
	xxx천	xxx	xxx	0.xx	xx천
xxxx.9월	xxx천	xxx	xxx	0.xx	xx천
xxxx.10월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.11월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.12월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
	xx	xx	xx	0.xx	x천
	xx	xx	xx	0.xx	x천

자료: B국 현지법인 제출자료 재구성

B국 현지법인은 xxxx년 총 x백만 배럴을 판매하였으며, 배럴당 마진은 미화 0.xx달러로 총 판매이익 미화 xxx천달러를 실현하였다. B국 현지법인은 법인의 안정적인 현금흐름유입을 확보하고자 선적월과 인도월이 같도록(이월방지), 즉 선

적 해당월의 1일에서 25일 사이 인도가 이루어질 수 있도록 판매계약을 추진하고 있다. 또한 계약기간 동안 공사 필요 등에 따라 B국 현지법인이 구입사에 생산원유를 인도하지 않고 국내 도입이 허용되는 요건이 판매계약에 명확히 기재되지 않았다.

[표 2] xxxx년 A국 생산원유 마케팅 실적

선적년월	물량(배럴)	판매가 (달러/배럴)	구입가 (달러/배럴)	배럴당 마진 (미화 달러)	판매이익 (미화 달러)
xxxx.1월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.2월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.3월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.4월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.5월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.6월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.7월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.8월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.9월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.10월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.11월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천
xxxx.12월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천

자료: B국 현지법인 제출자료 재구성

xxxx년 법인의 A국 생산원유 선적은 월별 1회씩 이루어졌다. 또한 계약기간 동안 평시 O회 한도로 B국 현지법인이 구입사에 선적을 유예하는 옵션을 행사할 수 있는 조항을 계약서에 명시⁴⁾하였고 비상시에는 연간 횟수에 제한 없이 우선 구

매권 행사가 가능하게 하였다. B국 현지법인은 xxxxx년 총 x백만 배럴을 판매하였으며, 배럴당 마진은 미화 0.xx달러로 총 판매이익 미화 xxx천 달러를 실현하였다.

[표 3] xxxxx년 A국 생산원유 마케팅 실적

선적년월	물량(배럴)	판매가 (달러/배럴)	구입가 (달러/배럴)	배럴당 마진 (미화 달러)	판매이익 (미화 달러)
xxxx.1월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.2월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.3월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.4월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.5월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.6월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.7월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.8월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.9월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.10월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.11월	xxx천	xx	xx	0.xx	xxx천
xxxx.12월	xxx천	xx	xx	0.xx	xx천

자료: B국 현지법인 제출자료 재구성

B국 현지법인은 xxxxx년 총 x백만 배럴을 판매하였으며, 배럴당 마진은 미화 0.xx달러로 총 판매이익 미화 x백만 달러를 실현하였다. xxxxx년 법인의 A국 생

4) 계약서(Murban Term Contract) 제xx조 Buy-Back Option. 단, 선적월 x개월 이전 말일까지 통보했을 때 동 옵션 행사가 가능하다.

산원유 선적 역시 월별 O회씩 이루어졌는데, xxxx년의 평시 O회 한도 우선 구매권 옵션이 평시 OO회로 늘어났다. 비상시 연간 횟수에 제한 없는 우선 구매권 행사 조항은 유지되었다.

2. 감사결과 확인된 문제점

xxxx년 판매계약부터 B국 현지법인이 구입사에 선적을 유예하는 옵션을 계약서에 명시하기 시작했는데 이는 구매자가 B국 현지법인에 비금전적인 프리미엄을 제공하는 것이므로 해당 프리미엄이 없었다면 판매시점 당시 마진을 더 확보했을 가능성이 있다. 즉, xxxx년 이후부터 계약서에 포함된 우선구매옵션은 B국 현지법인 판매마진 증대의 제약요인으로 작용할 가능성이 있다. 특히 비상시 횟수에 제한 없는 선적유예 조건이 이미 계약서에 포함되어 있는데도 공사 입장에서 실효성이 떨어지는 평시 우선 구매권⁵⁾ 조항을 포함하고 있다. 특히 xxxx년에는 기존 연간 O회 한도의 우선 구매권 옵션을 오히려 OO회로 늘려 계약하였는데 이에 따라 판매마진의 일정 부분이 제약될 가능성도 배제할 수 없으므로 해당 계약사항이 반드시 필요한지 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견 B국 현지법인은 A국 생산원유 판매 대행 시 경제성뿐 아니라 에너지 안보를 중요하게 고려하여 비상업적인 내용인 원유 우선 구매권을 계약내용에 포함하고 있다고 언급하였다. 또한 평시 우선 구매권 옵션은 비상시 우선 구매권 행사가 원활하게 진행될 수 있도록 준비하는 차원에서 계약에 포함된 것이라고 답변하였으나, 감사결과에 대해서는 이견이 없다고 하였다.

5) 평시에 우선 구매권을 행사할 만한 특정한 사유를 상정하기 어려운 실정으며 행사하더라도 선적월 x개월 전 구매자에게 옵션 행사를 통지해야 가능함

조치할 사항 B국 공사파견직원 최고 책임자는 A국 생산원유 판매마진 증
대를 제한할 수 있는 현재 판매계약상 요인(평시 우선 구매권 옵션)의 개선 필요성
을 검토하시기 바랍니다. (권고)